

Bijlage 4A- Bestuursverklaring Wlz 2027

Ten behoeve van de Zorginkoop Langdurige Zorg (Wlz)

Versie 1 juni 2026

Algemene gegevens

Naam zorgaanbieder.....
KVK-nummer
NZa-code (indien bekend)
AGB-code.....

Aanhef, voorletter(s) en naam tekenbevoegde bestuurder(s)

1) O Dhr. O Mevr.....

2) O Dhr. O Mevr.....

3) O Dhr. O Mevr.....

Correspondentieadres

Postcode

Woonplaats

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

De zorgaanbieder schrijft in voor de sector:

☐ Verpleging en Verzorging

☐ Gehandicaptenzorg

☐ Geestelijke gezondheidszorg

De zorgaanbieder schrijft in voor de volgende regio('s) zoals beschreven in bijlage 4

Zorgkantoorregio('s).....

(let op, indien u inschrijft voor regio's van meerdere zorgkantoren of aangewezen Wlz-uitvoerders, dient u in te schrijven per zorgkantoor of aangewezen Wlz-uitvoerder):

Eisen

De zorgaanbieder verklaart hierbij vanaf de datum van inschrijving, tenzij hieronder anders is aangegeven, te voldoen aan de volgende eisen en gedurende de looptijd van een hem eventueel aan te bieden overeenkomst aan die eisen te blijven voldoen. Indien er gedurende de looptijd sprake is van wijzigingen waardoor men niet meer voldoet aan één van deze eisen, dient de zorgaanbieder dit onverwijld aan het zorgkantoor kenbaar te maken.

1. Algemeen.

1a. De zorgaanbieder beschikt over:

☐ een eigen website die te vinden is via de volgende link:.....

1b. De zorgaanbieder verklaart te voldoen en zich te houden aan:

☐ de geldende wet- en (lagere) regelgeving.

☐ de afspraken en regels zoals beschreven in de overeenkomst, inclusief bijbehorende bijlagen.

2. De zorgaanbieder verklaart hierbij te voldoen aan de volgende geschiktheidseisen (eisen waaraan wordt voldaan, aanvinken).

2a. Eisen van bekwaamheid

☐ De zorgaanbieder is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

☐ De zorgaanbieder heeft zijn Ultimate beneficial owner(s) (UBO('s)) – zijn uiteindelijke belanghebbende(n) – in het UBO-register ingeschreven, voor zover daartoe verplicht.

☐ De zorgaanbieder beschikt over een toelatingsvergunning conform de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en voldoet aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor, tenzij dit op grond van de Wtza niet is vereist. De zorgaanbieder kan te allen tijde aantonen dat hij al dan niet vergunningplichtig is.

De zorgaanbieder voldoet aan de Wtza en, voor zover van toepassing, aan de verplichtingen die in verband met de invoering van de Wtza, in andere wet- en regelgeving zijn opgenomen.

☐ De zorgaanbieder beschikt over een verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG RP).

☐ De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

☐ De zorgaanbieder voldoet aan de op hem van toepassing zijnde geldende regelgeving ten aanzien van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), waaronder in ieder geval de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz.

☐ De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de vigerende Governancecode Zorg ingevoerd, past de principes van de code integraal toe, is daarover transparant en verantwoordt zich over de keuzen die hij daarin maakt.

☐ De zorgaanbieder beschikt over een meervoudig samengesteld toezichthoudend orgaan dat is vastgelegd in de statuten en het Handelsregister. Indien de zorgaanbieder een rechtsvorm heeft die geen statuten vereist, dan beschikt de zorgaanbieder over een document dat qua inhoud vergelijkbaar is met statuten. Dat document geldt in het kader van deze inkoopprocedure dan als statuten van de zorgaanbieder en moet aan alle eisen voldoen die aan reguliere statuten worden gesteld.

☐ De zorgaanbieder houdt zich aan het voor de sector relevante kwaliteitskader. De zorgaanbieder waarop (nog) geen kwaliteitskader van toepassing is, werkt systematisch aan de kwaliteit van zorg en borgt dit door het werken met een kwaliteitssysteem, voorzien van een periodieke externe visitatie.

☐ De nieuwe zorgaanbieder – zoals gedefinieerd in onderhavige inkoopprocedure Wlz¹ – heeft zich in het kader van de meldplicht op grond van de Wtza gemeld bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) (dat de melding doorstuurt naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)) en heeft daartoe het/de betreffende formulier/vragenlijst ingevuld,² tenzij de meldplicht op hem niet van toepassing is. De zorgaanbieder kan aantonen dat hij zich gemeld heeft. Ook wanneer de meldplicht niet op hem van toepassing is, kan hij dat aantonen.

☐ Er is geen sprake van een bestuursrechtelijke maatregel van de IGJ of een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregel tegen de zorgaanbieder, zijn bestuurder(s) en/of (één van zijn) beroepsbeoefenaren.

☐ De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige levering van gegevens waaronder:

- declaraties (AW319) volgens afspraken vastgelegd in het uniform declaratieprotocol Wlz aan het zorgkantoor;
- relevante berichten in iWlz (zorgtoewijzing, melding aanvang zorg, mutaties, melding einde zorg), aan het zorgkantoor en/of registraties in de daarvoor beschikbare registers conform standaarden die door het Zorginstituut Nederland zijn vastgesteld.

☐ De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacybeleid.

Toelichting bij de eis inzake privacybeleid:

- Het beleid staat gepubliceerd op de website van de zorgaanbieder met een werkende link
- Het beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Voor klanten is duidelijk:
 - o Welke persoonsgegevens worden vastgelegd
 - o Wie er inzage heeft in de gegevens
 - o Hoe invulling is gegeven aan 'geheimhouding'
 - o Wat de bewaartermijn van de gegevens is
 - o Het beleid op inzage van gegevens door de klanten
 - o Hoe gehandeld wordt bij datalekken
 - o De bezwaarmogelijkheden
 - o Het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens

☐ De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling.

Toelichting bij de eis inzake klachtenregeling:

- Het beleid staat gepubliceerd op de website van de zorgaanbieder met een werkende link
- Het beleid voldoet aan de Wkkgz
- Uit het beleid blijkt voor klanten tenminste:
 - o Waar en op welke wijze klanten een klacht kunnen indienen (schriftelijk, digitaal, mondeling)
 - o Reactietermijn op klacht binnen 6 weken
 - o Onafhankelijke klachtenfunctionaris
 - o Contactgegevens klachtenfunctionaris
 - o Indiening mogelijk zonder melding aan begeleider/zorgverlener
 - o Dat de zorgaanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie

¹ Zie voor de definitie van nieuwe zorgaanbieder <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> van het <(inkoopdocumentverwijzing) invullen door zorgkantoor>.

² Zie <https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden> voor het formulier/de vragenlijst.

☐ De zorgaanbieder heeft conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) (een) cliëntenra(a)d(en) ingesteld (aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling cliëntenra(a)d(en)). Indien de zorgaanbieder op grond van de Wmcz niet verplicht is (een) cliëntenra(a)d(en) in te stellen, kan de zorgaanbieder aantonen dat op andere wijze invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap van cliënten.

2b. Financieel-economisch

☐ De zorgaanbieder heeft op de datum van inschrijving een schadeverzekering afgesloten voor aansprakelijkheid jegens (nabestaanden van) patiënten of cliënten voor onder de overeenkomst geleverde zorg, ter hoogte van minimaal € 2.500.000, - (per gebeurtenis). De verzekering dient uiterlijk vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst in te gaan en blijft gedurende de overeenkomst in stand.

3. Het zorgkantoor sluit de zorgaanbieder uit waarop één of meer van de volgende uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

A. Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

De zorgaanbieder verklaart door aan te vinken dat de betreffende uitsluitingsgrond niet van toepassing is:

☐ De zorgaanbieder zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, is om één van de hieronder genoemde redenen veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan drie jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is.

Artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden

1. Deelneming aan een criminele organisatie
2. Corruptie
3. Fraude
4. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
5. Witwassen van geld of financiering van terrorisme
6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

Toelichting bij de uitsluitingsgronden:

- *Deelneming aan een criminele organisatie*

Deelneming in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42 e.v.).

- *Corruptie*

Corruptie in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25-6-1997, blz. 1 e.v.) en van artikel 2, lid 1 van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31-7-2003, blz. 54 e.v.). De uitsluitingsgrond omvat ook corruptie in de zin van de nationale wetgeving van de inkopende organisatie of de zorgaanbieder.

- *Fraude*

Fraude in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 27-11-1995, blz. 48 e.v.).

- *Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten*

In de zin van de artikelen 3 en 5 t/m 12 van de Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31-3-2017, blz. 6 e.v.). Deze uitsluitingsgrond omvat ook uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf als bedoeld in artikel 14 van genoemde richtlijn.

- *Witwassen van geld of financiering van terrorisme*

In de zin van artikel 1 van de Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L van 5-6-2015, blz. 73 e.v.).

- *Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel*

In de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15-4-2011, blz. 1 e.v.). Zie voor de aanpassingen van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU: Richtlijn (EU) 2024/1712 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (PB L, 2024/1712, 24.6.2024, blz. 6 e.v.).

B. Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies

De zorgaanbieder verklaart door aan te vinken dat hij gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van inschrijven zijn verplichtingen zoals bedoeld in de hieronder staande uitsluitingsgrond niet heeft geschonden:

- ☐ De zorgaanbieder heeft voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen en sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van het inkopend zorgkantoor indien dit een ander land is dan het land van vestiging. Hieronder valt ook de situatie dat de zorgaanbieder voor het betalen van belastingen/sociale premies uitstel van betaling heeft gekregen in verband met bezwaar, beroep, hoger beroep en/of cassatie dan wel daarvoor een bindende betalingsregeling heeft getroffen en aan de voorwaarden daarvan voldoet.

C. Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

De zorgaanbieder verklaart door aan te vinken dat hij gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van inschrijven zijn verplichtingen op het gebied van de hieronder genoemde uitsluitingsgronden niet heeft geschonden/dat onderstaande uitsluitingsgronden/situaties niet van toepassing zijn:

- ☐ Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht
- ☐ Faillissement, insolventie of gelijksoortig
- ☐ Ernstige beroepsfout
- ☐ Vervalsing van de mededinging
- ☐ Belangenconflict
- ☐ Prestaties uit het verleden
- ☐ Valse verklaring

Toelichting bij de hierboven onder C. genoemde onderdelen.

Faillissement, insolventie of gelijksoortig

Hieronder wordt verstaan:

- a) Hij is failliet, of
- b) Hij verkeert in insolventie of liquidatie, of
- c) Hij heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of
- d) Hij verkeert in een andere, vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van nationale wet- of regelgeving, of
- e) Zijn activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, of
- f) Zijn bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt.

Ernstige beroepsfout, zoals bedoel in artikel 2.87 lid 1, sub c Aanbestedingswet 2012

De zorgaanbieder heeft in de uitoefening van zijn beroep de afgelopen drie jaar een ernstige fout begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken. Als het door de zorgaanbieder begaan van een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep wordt in ieder geval aangemerkt:

- a) het doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd is met zijn plicht;
 - b) het vervalsen of valselijk opmaken van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
 - c) het verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te behalen (vermoeden van fraude);
 - d) het handelen of nalaten waardoor de lichamelijke integriteit van werknemers of andere personen ernstig in gevaar wordt gebracht;
 - e) het opgelegd hebben gekregen van een boete of last onder dwangsom in de zin van artikel 56 van de Mededingingswet;
 - f) het in het kader van de uitvoering van een opdracht hebben begaan van een onrechtmatige daad waaruit ernstige schade is voortgevloeid,
- met dien verstande dat de onder a tot en met f genoemde gedragingen plaatsvinden in het kader van de beroepsuitoefening.

Vervalsing van de mededinging

De zorgaanbieder/ ondernemer heeft met andere ondernemers overeenkomsten gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging.

Belangenconflict

Er is sprake van een belangenconflict wanneer medewerkers van de zorgaanbieder of personen die namens hem optreden, direct of indirect financiële, economische of andere persoonlijke belangen hebben die zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de inschrijving in gevaar kunnen brengen.

Prestaties uit het verleden

De zorgaanbieder zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, heeft ertoe bijgedragen dat een eerdere Wlz-inkoopopdracht, een eerdere opdracht van een inkopend zorgkantoor of een eerdere Wlz-overeenkomst heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties.

Valse verklaring

- a) *De zorgaanbieder heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting zijn dan wel of aan de eisen in het kader van deze bestuursverklaring wordt voldaan, of*
- b) *De zorgaanbieder heeft dergelijke informatie achtergehouden, of*
- c) *De zorgaanbieder heeft de door het inkopende zorgkantoor gevraagde ondersteunende documenten niet onverwijld kunnen overleggen.*

4. De zorgaanbieder verklaart hierbij te voldoen aan de eisen van onderaanneming (eisen waaraan wordt voldaan, aanvinken).

- ☐ De zorgaanbieder verklaart dat hij bij de inschrijving via bijlage 2: Onderaannemerschap heeft gemeld of hij voornemens is om voor de productie 2027 onderaanneming in te zetten dan wel heeft aangegeven dat hiervan op dat moment nog geen sprake is. De zorgaanbieder heeft bijlage 2: Onderaannemerschap bij deze bestuursverklaring gevoegd en daarop de vraag of hij voornemens is in 2027 te werken met onderaannemers, beantwoord. Wanneer de zorgaanbieder daadwerkelijk onderaanneming wil inzetten voor de productie 2027 heeft hij in het Excel-format 'Bijlage Opgave onderaannemers 2027' behorende bij bijlage 2 aangegeven welke onderaannemer(s) hij wil inzetten voor welk deel van de productie en heeft hij dit Excel-format bijgevoegd. Het zorgkantoor heeft het recht om onderaannemers te weigeren.
- ☐ Indien onderaanneming pas tijdens de looptijd van de overeenkomst aan de orde is, verklaart de zorgaanbieder dat hij dit voorafgaand aan de inzet daarvan aan het zorgkantoor meldt.
- ☐ Onverminderd geldt dat bij alle onderaanneming de hoofdaannemer verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening van de onderaannemer.

Let op: bijlage 2 dient in alle gevallen te worden bijgevoegd.

5. De zorgaanbieder verklaart dat hij op het moment van inschrijving een Wlz overeenkomst heeft gesloten met een zorgkantoor, die tussentijds niet is beëindigd.

- ☐ Ja (geeft u op bijlage 3 aan met welk(e) zorgkanto(o)r(en) en voor welke zorgkantoorregio('s) u een overeenkomst heeft gesloten, die tussentijds niet is beëindigd).

☐ Nee.

6. De bestuurder(s), dan wel de gemachtigde namens de bestuurder(s) (bewijs van machtiging om voor de zorgaanbieder te mogen tekenen bijvoegen) verklaart (verklaren) de gehele bestuursverklaring naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart (verklaren) de documenten, zoals te vinden in het 'Overzicht aan te leveren documenten' in paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> van het <(inkoopdocumentverwijzing) invullen door zorgkantoor> (indien van toepassing, zie bijlage 1), bij de inschrijving te hebben bijgevoegd.

Indien op Bijlage 2: Onderaannemerschap is aangegeven dat de zorgaanbieder voornemens is in 2027 te werken met onderaannemers, is het Excel-format 'Bijlage Opgave onderaannemers 2027' behorende bij Bijlage 2 ingevuld en bijgevoegd en verklaart (verklaren) de bestuurder(s), dan wel de gemachtigde namens de bestuurder(s) dat de zorgaanbieder (hoofdaannemer):

- heeft gecontroleerd dat de onderaannemer voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 10 van Deel III van de overeenkomst Wlz
- met alle onderaannemers aantoonbare afspraken heeft gemaakt om te borgen dat zij geen onderaannemer(s) inschakelen voor de uitvoering van de zorg die zij van de zorgaanbieder hebben opgedragen gekregen* en op naleving hiervan strikt zal toezien.

* Alleen met toestemming van het zorgkantoor aan de zorgaanbieder (hoofdaannemer) is de inschakeling van onderaannemer(s) door een onderaannemer toegestaan.

Naam (namen) bestuurder(s)/gemachtigde	
Datum	
Handtekening(en) bestuurder(s)/gemachtigde	

Bijlage 1: Aan te leveren documenten

Voor **bestaande zorgaanbieders** in de zin van ‘bestaand voor het zorgkantoor’ geldt dat er naast de bestuursverklaring geen aanvullende documenten worden opgevraagd. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de gegevens en/of (inschrijvings)documenten die ten grondslag lagen aan de laatste contracteringsronde dan dient de zorgaanbieder deze wijzigingen te melden aan het zorgkantoor en de eventueel gewijzigde documenten aan te leveren.

Bestaande zorgaanbieders in de zin van ‘bestaand maar nieuw voor het zorgkantoor’, die dus met tenminste één ander zorgkantoor voor minimaal het hele kalenderjaar 2026 een overeenkomst hebben en tenminste vanaf 1-1-2026 ook daadwerkelijk zorgkosten declareren en die een overeenkomst willen sluiten met een voor de zorgaanbieder nieuw zorgkantoor, leveren naast de bestuursverklaring alleen het ondernemingsplan onderdeel Bedrijfsplan en Financieel plan aan bij de inschrijving. Deze onderdelen moeten zijn uitgewerkt zoals aangegeven in het ‘Overzicht aan te leveren documenten’ in paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> en zoals aangegeven in paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> van het <(inkoopdocumentverwijzing) invullen door zorgkantoor>.

Voor **nieuwe zorgaanbieders** geldt dat de bestuursverklaring moet worden ingevuld en dat zij, conform de tabel van het ‘Overzicht aan te leveren documenten’ in paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> van het <(inkoopdocumentverwijzing) invullen door zorgkantoor> moeten aantonen dat aan de daarin genoemde voorwaarden uit de bestuursverklaring wordt voldaan. Daarnaast levert de nieuwe zorgaanbieder ook een ondernemingsplan aan dat is uitgewerkt zoals aangegeven in het ‘Overzicht aan te leveren documenten’ in paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> en zoals aangegeven in paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> van het <(inkoopdocumentverwijzing) invullen door zorgkantoor>.

Voor de beschrijving van de definities bestaande en nieuwe zorgaanbieder, zie paragraaf <(paragraafverwijzing) invullen door zorgkantoor> van het <(inkoopdocumentverwijzing) invullen door zorgkantoor>.

Bijlage 2: Onderaannemerschap

De zorgaanbieder is voornemens in 2027 te werken met onderaannemers:

☐ ja ☐ nee

Indien u "ja" hebt aangevinkt, dient u een volledige lijst van onderaannemers die per 1-1-2027 worden ingezet, aan te leveren in het Excel-format 'Opgave onderaannemers 2027' dat onlosmakelijk met deze bijlage 2: Onderaannemerschap verbonden is.

Toelichting

Het zorgkantoor hanteert als uitgangspunt dat zorgaanbieders tenminste 2/3 van de verwachte gecontracteerde zorg zelf leveren en maximaal 1/3 van de verwachte gecontracteerde zorg door onderaannemers laten leveren, waarbij zorg verleend door bepaalde onderaannemers (zie hieronder) niet meetelt voor de vaststelling van het percentage onderaanneming (of er sprake is van 1/3 deel of niet). Aanvullend geldt dat het niet is toegestaan om een intramuraal of VPT-pakket volledig door een onderaannemer te laten leveren, anders dan met toestemming van het zorgkantoor.

Het zorgkantoor merkt de inschakeling van zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) - die beschikken over een overeenkomst waaruit blijkt dat de opdrachtgever geen loonheffing moet inhouden en betalen - aan als onderaanneming. Het zorgkantoor gaat ervan uit dat als een zorgaanbieder ZZP'ers inschakelt bij de uitvoering van de overeenkomst, er sprake is van onderaanneming.

Klanten met een Wlz-indicatie voor Verblijf met Behandeling die in een Wlz-instelling wonen en van dezelfde instelling Behandeling krijgen, hebben recht op tandheelkundige zorg/professionele mondzorg uit de Wlz. De mondzorgprofessionals/-praktijken die de zorgaanbieder voor deze tandheelkundige zorg/professionele mondzorg inzet, dienen als onderaannemers beschouwd te worden en bij de opgave van onderaannemers in het kader van deze bijlage meegenomen te worden.

In het geval van onderaanneming door mondzorgprofessionals/-praktijken zoals hierboven bedoeld, onderaanneming door 'volle dochters', en in het geval leden van een zorgcoöperatie zorg verlenen in naam van die coöperatie telt deze onderaanneming niet mee voor de bepaling van het percentage onderaanneming.

Onder een zorgcoöperatie wordt verstaan een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren dat als instelling wordt beschouwd in het kader van de Wtza. Bij uitzondering kan een zorgcoöperatie een samenwerkingsverband van entiteiten zijn, dat als instelling wordt beschouwd in het kader van de Wtza, op voorwaarde dat:

- de zorgcoöperatie naar het oordeel van het zorgkantoor wezenlijk bijdraagt aan de invulling van de op het zorgkantoor rustende zorgplicht;
- het zorgkantoor instemt met de toetreding van entiteiten tot de coöperatie, en

- het zorgkantoor een integriteitstoets kan uitvoeren naar de entiteiten die een aanvraag tot toetreding doen.

Onder volle dochter wordt verstaan: zorgproductie die feitelijk verleend wordt door een juridische entiteit waarvan de meerderheid van alle aandelen worden gehouden door de inschrijvend zorgaanbieder of door een juridische entiteit waarvan het bestuur bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de inschrijvende zorgaanbieder en die bovendien een deelneming is van de inschrijvend zorgaanbieder.

Van een deelneming is sprake indien de inschrijvend zorgaanbieder aan de juridische entiteit die feitelijk de zorg verleent, kapitaal verschaft of doet verschaffen ten einde met die juridische entiteit duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid en die juridische entiteit zich naast de inschrijvend zorgaanbieder jegens het zorgkantoor hoofdelijk verbindt voor de nakoming van de verplichtingen van de inschrijvend zorgaanbieder voor zover zij met de uitvoering daarvan is belast.

Bijlage 3: Lijst met zorgkantoorregio's en zorgkantoren

Vink aan met welke zorgkantoren en voor welke zorgkantoorregio's u een overeenkomst heeft.

- ☐ Zorgkantoorregio Amstelland en De Meerlanden (Zorg en Zekerheid)
- ☐ Zorgkantoorregio Amsterdam (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Apeldoorn, Zutphen e.o. (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Arnhem (Menzis)
- ☐ Zorgkantoorregio Westland/Schieland en Delfland (DSW)
- ☐ Zorgkantoorregio Drenthe (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Flevoland (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Friesland (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Groningen (Menzis)
- ☐ Zorgkantoorregio Haaglanden (CZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Kennemerland (Zilveren Kruis))
- ☐ Zorgkantoorregio Midden-Brabant (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Midden Holland (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Midden IJssel (Salland)
- ☐ Zorgkantoorregio Nijmegen (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Noord- en Midden Limburg (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Noord Holland Noord (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Noord Oost Brabant (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Rotterdam (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio 't Gooi (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Twente (Menzis)
- ☐ Zorgkantoorregio Utrecht (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Waardenland (VGZ)
- ☐ Zorgkantoorregio West Brabant (CZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Zaanstreek/Waterland (Zilveren Kruis)
- ☐ Zorgkantoorregio Zeeland (CZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Zuid Holland Noord (Zorg en Zekerheid)
- ☐ Zorgkantoorregio Zuid Hollandse Eilanden (CZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Zuid Oost Brabant (CZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Zuid Limburg (CZ)
- ☐ Zorgkantoorregio Zwolle (Zilveren Kruis)

Bijlage 4: Lijst van regio's³

Regio (Zorgkantoor/aangewezen Wlz- uitvoerder)	Gemeenten (werkgebied)
Groningen (Menzis)	Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen, Westerwolde.
Friesland (Zilveren Kruis)	Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Friese Meren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Noardeast-Fryslân, Waadhoeke.
Drenthe (Zilveren Kruis)	Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld.
Zwolle (Zilveren Kruis)	Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle.
Twente (Menzis)	Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden.
Apeldoorn/Zutphen e.o. (Zilveren Kruis)	Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen.
Arnhem (Menzis)	Aalten, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Lingewaard, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar.
Nijmegen (VGZ)	Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Gennep, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen, West Betuwe.
Utrecht (Zilveren Kruis)	Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist.
Flevoland (Zilveren Kruis)	Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde.
't Gooi (Zilveren Kruis)	Almere, Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren.
Noord-Holland-Noord (VGZ)	Alkmaar, Bergen nh, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.
Kennemerland (Zilveren Kruis)	Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.
Zaanstreek/Waterland (Zilveren Kruis)	Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad.
Amsterdam (Zilveren Kruis)	Amsterdam, Diemen.

³ Nadrukkelijk maken wij een voorbehoud ten aanzien van de lijst met geldende regio's per 1 januari 2027. Voor het juiste en volledige werkgebied van het zorgkantoor per 1 januari 2027 verwijzen wij u naar: <https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren>

Amstelland en de Meerlanden (Zorg en Zekerheid)	Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn.
Zuid-Holland-Noord (Zorg en Zekerheid)	Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.
Haaglanden (CZ)	Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.
WSD (DSW)	Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen en Westland.
Midden Holland (VGZ)	Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas.
Rotterdam (Zilveren Kruis)	Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam.
Zuid-Hollandse Eilanden (CZ)	Albrandswaard, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Ridderkerk, Voorne aan Zee.
Waardenland (VGZ)	Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden, Zwijndrecht.
Zeeland (CZ)	Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen.
West-Brabant (CZ)	Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.
Midden-Brabant (VGZ)	Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.
Noordoost Brabant (VGZ)	Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maasdriel, Maashorst, Oss, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Zaltbommel, Meierijstad.
Zuid Oost-Brabant (CZ)	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.
Noord- en Midden-Limburg (VGZ)	Beesel, Bergen lb, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.
Zuid-Limburg (CZ)	Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal.
Midden IJssel (Salland)	Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst.